

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 301/2539	นายแสง นัยศิริ	โจทก์
	นางวันเพ็ญ แซ่ลิ้ม	หรือ
	อัครวรรธนกุล กับพวก	จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 237

ป.วิ.พ. มาตรา 142

พ.ร.บ.การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2524 มาตรา 54

โจทก์ใช้สิทธิขอซื้อที่นาพิพาทคืนโดยยื่นคำร้องขอต่อประธานคชก. ตำบล และ
ทำหนังสือถึงเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแล้ว จำเลยที่ 1 ได้จดทะเบียนโอนขายที่นา
พิพาทให้แก่จำเลยที่ 2 โดยจำเลยทั้งสองทราบเรื่องที่โจทก์ขอซื้อที่นาพิพาทคืน
การกระทำของจำเลยทั้งสองจึงเป็นการกระทำไม่สุจริตการที่โจทก์มีสิทธิซื้อที่นา
พิพาทคืนเป็นกรณีที่โจทก์มีสิทธิตาม พ.ร.บ. การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พ.ศ.2524 มาตรา 54 เมื่อจำเลยที่ 1 โอนที่นาพิพาทให้แก่จำเลยที่ 2 โดยไม่สุจริต
โจทก์จึงมีสิทธิขอให้เพิกถอนนิติกรรมการซื้อขายที่นาพิพาทระหว่างจำเลยทั้งสองได้

ศาลอุทธรณ์มิได้กำหนดเวลาให้โจทก์ชำระราคาที่ดินพิพาทคืนศาลฎีกากำหนด
เวลาให้โจทก์ชำระราคาได้

ศาลอุทธรณ์มิได้กำหนดเวลาให้โจทก์ชำระราคาที่ดินพิพาทคืนศาลฎีกากำหนด
เวลาให้โจทก์ชำระราคาได้

(ชลอ ทองแถม-ประสิทธิ์ แสนศิริ-ทวิช กำเนิดเพชร)

ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา - นายไพฑูรย์ ณ์ถฤทธิ์
ศาลอุทธรณ์ - นายธนะพัฒน์ แจ่มจันทร์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>